

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018-62	처분요구일자	2018.11.16
처 분 종 류	주의, 기관경고, 개선, 환급, 통보(공사)		
관 계 부 서	○○○○○○○○○○(주), 공사 ●●●●●처(◎◎◎◎◎팀)		
제 목	승진 등 인력운영 부적정		

지 적 내 용

○○○○○○○○○○(주) ◇◇◇◇실(◆◆팀)은 직원 인사, 승진 등의 업무를 담당하고 있으며, □□2부문(□□□□2팀)에 소속된 ■■■ 사업소는 “◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆용역”을 수행하고 있다.

1. 내부승진 부적정

○○○○○○○○○○(주)는 ◇◇◇◇실-◇◇◇(2018. 5. 3)호로 ㉠급 직원 ◎명을 ●급으로, ㉠급 직원 ◎명을 ●급으로 승진발령하였다.

『취업규칙』 제22조(승진임용의 원칙)에 따르면 직원을 승진 임용할 경우 근무성적평정, 경력평정, 기타 능력의 실증에 의하여야 하며, 『인사규정』 제5조(인사위원회의 설치) 및 제9조(심의사항)에 의거 인사위원회를 구성하여 직원의 승진 및 근무성적평정의 조정에 관하여 심의하여야 한다.

따라서, 직원 승진 필요시 『취업규칙』 및 『인사규정』에서 정하는 바와 같이 근무성적, 경력, 기타 능력에 대해 검증하고 인사위원회의 심의를 거치는 등의 규정된 절차를 준수하여야 한다.

그런데 2018. 5.3 이루어진 승진발령의 적정성 여부를 확인한 결과, 『인사규정』에 인사평가 방법·절차 등 세부 평가기준과 승진임용 방법, 승진후보자명부 작성, 승진소요 최저기간 등 승진의 방법·절차 등에 관한 세부 기준이 없기 때문에, 이에 대한 기준과 절차를 방침 등으로 확정된 후 승진 절차를 진행했어야 하나 주요 사항에 대한 기준을 확정하지 아니하고 승진절차를 진행하였다.

또한 『인사규정』에 의한 인사위원회를 구성하여 승진 및 근무성적 평정의 조정에 관하여 심의절차를 이행했어야 하지만 별도 위원회를 구성하지 아니하고 결재권자의 판단으로 임직원 ㉠명중 내부직원 ㉠명을 아래 【○○】과 같이 승진 인사발령하였다.

그 결과 승진절차 및 평가 등에 관한 세부 기준이 마련되어 있지 아니한 상태에서 승진 대상자가 결정 되는 등 승진 및 인사 업무의 투명성과 객관성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

2. 과업내용서와 상이한 인력운영

□□2□□에 소속된 ‘□□□□□□’는 2018. 3.28 공사와의 계약에 의거 “◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역”을 수행하고 있다.

『아웃소싱용역계약 특수조건』 제10조(인원의 투입 및 교체) 제2항에 따르면 협력사는 과업내용서에서 정하는 자격을 갖춘 자를 투입하여야 하며, 자격을 갖춘 자를 투입할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에는 공사와 합의하여 우선 투입하고, 추후 계약을 변경하도록 하고 있다.

또한 ‘◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역’ 과업내용서 4.7 자격기준에 의하면 □□□□분야 ㉠등급의 최소 자격요건은 ‘□□□□ 분야 3년 이상 근무경력이 있는 자로서 공항근무경력이 2년 이상인자’로 명시되어 있다.

따라서 ‘◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역’을 위탁 수행하는 ‘□□□□□□’는 위탁용역 수행 인력 투입시 과업내용서에서 정하는 자격을 갖춘 자를 투입하여야 하며, 자격을 갖춘 자를 투입할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우 공사와 사전 합의 및 추후 계약변경 등의 절차를 이행하는 것이 타당하다.

그런데 이번 감사 기간 동안 ‘◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역’ 투입인력의 자격 요건 충족 여부를 확인한 결과, 공사와 위탁용역 계약체결 당시 공항 근무 경력이 3개월에 불과한 ㉠에게 ㉠등급을 부여하는 등 과업내용서와 상이하게 인력을 투입한 것이 확인되었다.

그 결과 『아웃소싱용역계약 특수조건』과 과업내용서의 자격요건을 위반하여 인력을 투입하였으며, 투입된 ㉹㉹㉹원의 실제자격을 기준으로 기성금을 재산정할 경우 【◇◇】과 같이 5개월 동안 177,357원(VAT)이 과다청구되었다.

관계기관(부서) 의견

○○○○○○○○○○(주)는 감사결과를 받아들이며, 『인사규정』 개정 등의 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였으며, 감사기간 동안 인력투입의 문제점을 인지하고 2018. 9. 7에 과업내용서에 정하는 자격을 충족하는 인력으로 변경하였으며, 향후 과다 청구된 기성금은 공사에 반납하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○○○○○○○(주) 사장은 내부승진 업무를 부적정하게 수행한 관련자를 『주의』 조치하시기 바랍니다.

② ○○○○○○○○○(주) 사장은 앞으로 내부승진시 관련규정에 따라 인사위원회의 심의 및 승진절차를 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관경고)

③ ○○○○○○○○○(주) 사장은 평가 및 승진절차의 공정성 확보가 가능하도록 승진·평가관련 세부기준을 『인사규정』에 반영하시기 바랍니다.(개 선)

④ ㉹㉹ 사장(●●●●처장)은 ○○○○○○○○○(주) 사장의 인사권 남용이 성실경영 의무를 위반한 것으로 판단되어 그 내용을 통보하오니 이를 사장 경영성과계획서 이행실적 평가시 반영하시기 바랍니다.(통 보)

⑤ ○○○○○○○○○(주) 사장은 ‘◆◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역’ 계약 이행시 계약과 다르게 인력을 운영하는 등 자격 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 『주의』 조치하시기 바랍니다.

⑥ ○○○○○○○○○(주) 사장은 ‘◆◆◆◆◆◆(◆◆◆) ◆◆◆◆◆◆용역’ 자격
요건을 위반하여 상위 등급을 부여 과다 청구한 기성금 177,357원(VAT포함)을 공
사에 반납하시기 바랍니다. (환 급)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략